院内検討用ひな形（案）

雇用契約書

木花のむら総合診療所　／　常勤職員用ひな形（第2版・詳細版）

【本ひな形の位置づけ】常勤職員（看護師・医療事務等）の採用時に用いる雇用契約書のひな形案である。実際の発行時は、点線部分（＿＿＿＿）に個人ごとの氏名・金額・日付等を記入する。本書は職業安定法第5条の3（労働条件の明示）及び労働基準法第15条（労働条件の明示）が定める明示事項を網羅する構成としているが、最終的な条文表現・法令適合性は社労士の確認を経て確定する。「就業規則（案）」（第2版・条文形式）の各条と整合する内容としている。

今回の改訂点（詳細版への全面拡充）

1. 労働条件の明示事項を網羅的に整理し、各項目を「就業規則（案）」の対応条文と紐づけて記載した。
2. 就業場所・業務内容の変更範囲、契約期間の更新の有無（無期雇用のため該当なし）等、従来漏れていた明示事項を追加した。
3. 安全衛生、災害補償、秘密保持・個人情報保護、ハラスメント防止、相談窓口に関する確認条項を新設した。
4. 有期雇用パート職員採用時の留意事項を別記した（本ひな形は常勤職員用。パート職員用は別途「パート職員雇用契約書」ひな形を作成する）。
5. 本人確認欄・提出書類チェックリストを新設し、採用実務での漏れを防止する構成とした。

木花のむら総合診療所（以下「当院」という）と＿＿＿＿＿＿（以下「本人」という）は、以下の条件で雇用契約を締結する。本契約に定めのない事項は、当院就業規則（以下「規則」という）の定めによる。

第1条　契約期間

契約の種類	無期労働契約（契約期間の定めなし）
入社日	西暦　　年　　月　　日
契約の更新	該当なし（無期労働契約のため）
試用期間	入社日から3ヶ月間。試用期間中の労働条件・給与の変動なし。開院前研修期間を設ける場合は当該期間を含む（規則第6条）。

第2条　就業の場所

就業場所	木花のむら総合診療所（〒889-2151　宮崎県宮崎市熊野5233-2）

変更の範囲	業務上必要がある場合、当院が運営する他の施設（将来設置される場合を含む）への配置転換を行う可能性がある。ただし、本人との十分な協議を経るものとする。

第3条　従事する業務の内容

職種	＿＿＿＿＿＿＿＿（看護師／医療事務／診療放射線技師／臨床検査技師　等）
業務内容	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
変更の範囲	業務上の必要がある場合、本人の同意を得た上で、当院内の他の業務への配置転換を行うことがある（規則第7条）。

※ 看護師の場合、採用時の等級・号俸は「看護師 給与等級表（9等級×6号俸）」を参照の上、個別に決定する（規則第26条）。

第4条　始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇

勤務日	月曜日〜金曜日（土曜・日曜・国民の祝日は休診のため休み。規則第15条）
始業・終業時刻	＿＿時＿＿分 〜 ＿＿時＿＿分
休憩時間	＿＿時＿＿分 〜 ＿＿時＿＿分（＿＿＿分間）
所定労働時間	1日あたり＿＿＿時間＿＿＿分（週＿＿日勤務）
休日	土曜日・日曜日・国民の祝日。年間休日日数は開院準備状況に応じて確定次第通知する。
年次有給休暇	労働基準法及び規則第19条の定めによる（勤続6ヶ月後に初回付与、以後勤続年数に応じて付与）。
その他休暇	産前産後休業・育児・介護休業・生理休暇・慶弔休暇等、規則第20条〜第24条の定めによる。
所定時間外労働	☐ 有　☐ 無　（「有」の場合、1ヶ月平均＿＿時間程度を想定。固定残業代制は採用しない。規則第17条）

第5条　賃金

基本給	月給 ＿＿＿＿＿＿円（等級＿＿・＿＿号俸相当）
諸手当①	資格手当　＿＿＿＿＿＿円（対象資格：＿＿＿＿＿＿）
諸手当②	＿＿＿＿＿＿手当　＿＿＿＿＿＿円（内容：＿＿＿＿＿＿）
通勤手当	規定支給（燃費×通勤距離〈Googleマップ上の経路距離〉×勤務日数で算出、月額上限10,000円。規則第27条） 想定通勤距離：＿＿＿km／使用車両の燃費：＿＿＿km/L
割増賃金	固定残業代制は採用していない。時間外・休日・深夜労働が発生した場合は、実働時間に応じて法定割増賃金を別途全額支給する（規則第17条・第18条）。
賃金の計算方法	月給制（欠勤・遅刻・早退があった場合は、所定の方法により減額計算を行う）
賃金締日・支払日	毎月＿＿＿日締め　翌月＿＿＿日支払い（銀行振込。支払日が金融機関休業日の場合は前日支払い。規則第29条）

賃金からの控除	所得税、住民税、社会保険料等の法定控除のほか、本人との合意により別途定めるものを控除する（規則第30条）。
昇給	年1回（クリニック業績及び個人の評価による。開院初年度は規定による。本格運用は法人化後、規模拡大の段階で検討。規則第31条）
賞与（予定）	年2回。基本給（諸手当を含まない）の2ヶ月分を基本とし、クリニックの業績・本人の勤務評価及び勤務日数を考慮して最大3ヶ月分まで加算することがある（規則第32条）。
退職金（予定）	現時点では導入を検討中であり、本契約締結時点では支給しない（規則第33条）。

第6条　社会保険・労働保険

健康保険	☐ 加入
厚生年金保険	☐ 加入
雇用保険	☐ 加入
労災保険	☐ 加入（全職員対象）

第7条　安全衛生及び災害補償

- 当院は、職員の安全と健康の確保のため必要な措置を講じ、採用時及び毎年1回の健康診断を実施する（規則第39条・第40条）。
- 院内感染対策に関する当院の指示（手洗い・消毒、個人防護具の使用等）を遵守すること（規則第41条）。
- 業務上の負傷・疾病・死亡が生じた場合は、労働者災害補償保険法その他関係法令に基づき補償する（規則第42条）。

第8条　退職に関する事項

- 本人からの退職の申出は、退職希望日の30日前までに行うこと（規則第35条）。
- 解雇の事由及び手続きは規則第36条・第37条の定めによる（解雇の場合は少なくとも30日前の予告又は解雇予告手当の支払いによる）。
- 定年は満65歳とする（規則第34条）。

第9条　服務規律・秘密保持・個人情報保護・ハラスメント防止

- 本人は、業務上知り得た患者さんの個人情報・診療情報その他当院の業務上の秘密を、在職中及び退職後においても第三者に漏洩しないことを誓約する（規則第9条・第13条）。
- 本人は、性的な言動、優位性を利用した言動その他一切のハラスメント行為を行わないこと、及びハラスメントに関する相談窓口（規則第51条）の存在を確認したことを誓約する（規則第12条）。
- SNS等への投稿にあたり、患者さんの個人情報・診療情報及び業務上の機密情報を含めないこと（規則第14条）。
- 当院のホームページ・SNS等での写真・情報掲載に関する本人の希望（顔出しの可否、匿名化の可否等）：……

第10条　その他

- 本契約に定めのない事項については、当院就業規則の定めによる。
- 当院の求人募集要項に記載の条件（賞与・退職金等）は「予定」であり、本契約締結時点の内容が優先される。

・本契約の内容は、法令の改正及び当院規則の改廃に伴い変更されることがある。その場合は、事前に本人へ説明の上、変更する。

提出書類チェックリスト（採用実務用・本人への控えには不要）

・☐ 履歴書・職務経歴書
・☐ 資格証明書の写し（看護師免許・診療放射線技師免許等）
・☐ 雇用保険被保険者証（前職がある場合）
・☐ 年金手帳又はマイナンバー確認書類
・☐ 健康診断書
・☐ 通勤経路・距離を証する書面（Googleマップ印刷等、通勤手当算定用）
・☐ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
・☐ 本雇用契約書（本人控え・会社控え各1通に署名）

甲（使用者）

木花のむら総合診療所
院長　野村信介

署名・捺印

乙（本人）

氏名：……

署名・捺印

本書は院内検討用のひな形（案）であり、実際の交付前に社労士の最終確認を経るものとする。個人ごとの金額・日付等は点線部分に記入のうえ使用する。パート職員採用時は別途「パート職員雇用契約書」ひな形（契約期間・更新基準・無期転換に関する事項を含む）を用いること。